

1502290-78.2018.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari
Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... que responde a processo por crime de tráfico e já respondeu por porte de drogas.

A vítima, em juízo, confirmou o roubo e a subtração de valores em dinheiro e dois aparelhos celulares, dentre os quais um da marca Motorola, modelo G3. E afirmou que o réu foi o autor da subtração. Narrou que foi roubado por dois indivíduos, o réu um deles, durante uma "corrida" de taxi até Ibiraci. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502290-78.2018.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502290-78.2018.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3071067/2018 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 1157652 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Geison Eduardo de Moraes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

GEISON EDUARDO DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito capitulado no artigo 180, §3º do Código Penal, pois, segundo a denúncia, entre os dias 08 de setembro de 2017 e 18 de julho de 2018, em local incerto, adquiriu de pessoa desconhecida um aparelho celular Motorola XT1543 (pg. 63), que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor de mercado e o preço pago e pela condições de quem o vendeu, deveria presumir-se obtido por meio criminoso.

Extrai-se da inicial que a vítima Fausto Donato Martinez Moya foi vítima de furto em 08 de setembro de 2017, tendo de si subtraído o celular em menção (pg. 39) e que, após a data do furto, o réu o adquiriu pelo preço de R\$ 100,00, de um vendedor ambulante de doces, e estava em sua posse até o dia da apreensão. Consta ainda que o valor de mercado do produto é de R\$ 400,00.

Oferecida proposta de transação penal (pg. 69), o réu não compareceu às três audiências designadas para esse fim (pg. 74, 89, 108). Sobreveio denúncia (pg. 112/114), recebida (pg. 129/130), o réu foi citado (pg. 136) e ofereceu resposta escrita (pg. 140). Foi designada audiência de instrução, em que ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns, e foi interrogado o réu (pg. 179 – mídia digital).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria. Na dosimetria, pediu a aplicação da pena base no mínimo legal, o regime inicial aberto e a substituição da pena (pg. 213/221).

A defesa, em memoriais (pg. 225/230), pleiteou a absolvição do réu com base no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, ao caso de condenação, pleiteou fixação da pena base no mínimo legal, o regime aberto e a substituição do art. 44 do CP.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva na denúncia é procedente.

A materialidade vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (pg. 01/03), auto de exibição e apreensão (pg. 04/05), auto de avaliação (pg. 63), bem como toda a prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O réu confirmou em juízo a versão dos fatos apresentada em sede policial. Confirmou que o aparelho celular foi apreendido em sua posse e informou que o comprou dois meses antes do ocorrido, de um ambulante, vendedor de doces em seu bairro, mas não se lembrou de seu nome, de sua fisionomia, ou qualquer dado pessoal, mas apenas que não se pareciam fisicamente. Afirmou que pagou R\$ 100,00 pelo aparelho, negou saber o valor de mercado na época e alegou que o celular estava quebrado, e por isso acreditou estar barato. Ademais, afirmou que não tinha nota fiscal, mas que no momento da compra a pediu ao vendedor. Negou ter participado do roubo contra a vítima e afirmou que em 2017 e 2018 trabalhava na construção civil. Informou que responde a processo por crime de tráfico e já respondeu por porte de drogas.

A vítima, em juízo, confirmou o roubo e a subtração de valores em dinheiro e dois aparelhos celulares, dentre os quais um da marca Motorola, modelo G3. E afirmou que o réu foi o autor da subtração. Narrou que foi roubado por dois indivíduos, o réu um deles, durante uma "corrida" de taxi até Ibiraci. Informou que denunciou a ocorrência em Ibiraci e em Franca. Algum tempo depois recebeu a informação de que seu celular foi recuperado, mas não teve acesso a ele, pois apreendido nesse fórum de Franca.

A testemunha comum, PM William, confirmou em juízo a versão que apresentou em sede policial. Narrou que na data dos fatos abordou o réu, e encontrou em sua posse uma porção de maconha e um celular. Informou que o réu disse ter comprado o celular de um desconhecido, autorizou a busca no sistema de ocorrências, que acusou que se tratava de produto de roubo. E que, ao fim, o réu foi conduzido à autoridade policial.

A testemunha comum, PM Marcelo, não se recordou da ocorrência.

Pois bem. É a síntese da prova oral.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos de policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam

da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que o policial ouvido objetivava incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E considerada a prova dos autos, a condenação é de rigor. Restou claro nos autos que o réu estava em posse do aparelho celular Motorola G3 XT1543, roubado da vítima Fausto. Ademais, o crime imputado é o de receptação culposa, prescrito no art. 180, §3º do Código Penal. Dessa forma, o que se deve aferir é se o réu agiu culposamente ao adquirir o bem produto de ilícito. Neste caso, a orientação jurisprudencial predominante é no sentido de que a apreensão da coisa ilícita gera ao possuidor a presunção de responsabilidade, devendo este refutá-la com provas robustas, o que não se verificou no caso vertente. Nesse sentido RT 717/385; RT 746/629; e TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL N º 0034627-60.2012.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. MACHADO DE ANDRADE, DJ. 27.02.2014.

O legislador estabeleceu três critérios específicos para a verificação da culpa no crime de receptação, conforme o art. 180, §3º, do Código Penal. Trata-se do dever de cautela quanto à natureza do bem, a desproporção entre valor e preço ou a condição de quem ofereceu o produto. No caso concreto, o bem era um aparelho celular oferecido por 1/4 de seu valor de mercado, conforme avaliação de pg.63, por pessoa desconhecida, de quem o réu não se recorda nome, fisionomia ou qualquer dado. Não se espera que a comercialização de aparelho celular seja feita unicamente pela via estrita do mercado formal. Contudo, a venda por ambulante, vendedor de doces, absolutamente desconhecido, sem comprovação de origem ou mesmo acessórios ou nota fiscal, é indicativo de falta de observância do dever objetivo de cuidado.

E há nos autos provas de que o réu adquiriu o bem sem qualquer cautela, desacompanhado de comprovante de venda, de pessoa desconhecida, por preço irrisório, de forma que deveria saber que adquiria item de origem ilícita. E seu relato foi no mesmo sentido, o que caracteriza o crime de receptação culposa.

Reitero, importante notar que, nos crimes de receptação culposa, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, ele se extrai dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores à aquisição. E, no caso dos autos, da soma de todas essas circunstâncias, evidente que o acusado agiu com a culpa que tipifica o delito em tela. Pois, conforme a prova oral, ele não buscou infirmar a imputação. Antes, assumiu tê-lo feito em local, por valor e em condições a partir da quais deve-se presumir ser o objeto de origem ilícita.

Passo à dosimetria da pena

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 180, §3º, do Código Penal, prevê pena privativa de liberdade de 1 mês a 1 ano de detenção, ou o pagamento de multa, ou a aplicação de ambas as penas.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu (pg. 185/188), certo que tecnicamente primário, embora responda ao processo preso por outro de tráfico de drogas. Portanto, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 1 mês de detenção.

Na segunda fase, verifica-se a atenuante do art. 61, III, "d", do Código Penal, uma vez que o réu confirmou a posse do produto roubado e que, conforme súmula 545 do STJ, a confissão sempre é circunstância atenuante, ainda que incompleta. Contudo, em respeito ao precedente do STF no RE 597270 RS, mantenho a pena no mínimo de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, à inviabilidade de sua condução aquém desse montante (súmula 231, STJ), patamar definitivo, à ausência de mais circunstâncias a considerar.

O regime inicial de cumprimento da pena de detenção será o aberto, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §2º, "c", do Código Penal, em consideração à primariedade do réu e ao quantum de pena a ele aplicado.

Diante da pena aplicada e da presença dos demais requisitos subjetivos e objetivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos de prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor da vítima do furto do aparelho celular.

Prejudicada a concessão do sursis.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e ainda por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva, e em face da pena aplicada e de seu regime inicial de cumprimento, permito eventual apelo em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar GEISON EDUARDO DE MORAIS, qualificado nos autos, como incurso no delito prescrito no artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária de 1 salário mínimo, em favor da vítima do furto do aparelho celular. Faculto o apelo em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA